

זכויות טבעיות וחברתיות

1. בעיר בארה"ב הפגינו אזרחים נגד השלטונות. ההפגנה החלה משום שצעיר שחור נורה למוות בידי שוטר לבן, שחשדו בו שהוא עבריין. היה זה החשוד השחור ה-15 שנורה מיריות שוטרים בחמש השנים האחרונות, בעוד שבכל אותה תקופה לא נורה למוות אף חשוד לבן. ההפגנות הפכו למהומות אלימות, ונפצעו בהם אנשים. השלטונות הכריזו על עוצר בעיר (איסור יציאה לרחובות) בשעות הלילה.
 - ציין והצג על איזו זכות ניסו השלטונות להגן באמצעות הטלת העוצר. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
2. משרד התחבורה בברזיל קבע הנחיות חדשות לנהגי מוניות. אחת ההנחיות אוסרת על נהגי מוניות לשוחח עם הנוסעים על ענייני כדורגל, משום שהעיסוק בכך מלהיב את הנוסעים, ולעיתים מעורר מריבות אלימות בעת הנסיעה במונית. בהנחיה נקבע שנהג מונית שיעבור על האיסור יועמד לדין וישלם קנס.
 - נהגי המוניות התנגדו להנחיה זו. לטענתם, הם יתקשו למלא את ההנחיה משום שכדורגל הוא תחום העניין המרכזי שלהם, וחשוב להם לדון בו ולהציג את עמדתם בתחום זה.
 - ציין והצג את הזכות שנהגי המוניות התבססו עליה בהתנגדותם להנחיה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
3. אדם שהורשע בגילוי סודות האטום של ישראל סיים לרצות את עונשו ושוחרר מן הכלא. אולם שלטונות הביטחון הטילו עליו הגבלות שונות כגון האזנה לקו הטלפון שלו, הגבלת יציאה מן הארץ ועוד. האסיר המשוחרר עומד לעתור לבית המשפט נגד הגבלות אלה.
 - א. ציין והצג על איזו זכות יתבסס העותר. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
 - ב. ציין והצג את העיקרון/זכות עליהם מתבססים שלטונות הביטחון. הסבר כיצד עקרון/זכות אלו באים לידי ביטוי בקטע.
4. אדם שהואשם בהחזקת הרואין זוכה בבית המשפט, לאחר שהוכח כי במהלך המעצר, שהתבצע בביתו חנק אותו אחד השוטרים ואילץ אותו לפלוט את הסם. לדברי השופט מדובר בהתנהגות אסורה שלא כדיון, מבזה ומשפילה.
 - ציין והצג את הזכות עליה מגן השופט בפסיקתו. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
5. המשטרה חוקרת פרשה של ריגול תעשייתי באמצעות תוכנת מחשב. חלק מהאנשים שנעצרו בפרשה הם מנהלי חברות. הם הואשמו בשימוש בתוכנת ריגול ("הסוס הטרויאני") כדי לחדור למחשבים של חברות מתחרות. מטרתם הייתה לגלות מידע עסקי כמו פרטים על מבצעי מכירות מיוחדים, פיתוח מוצרים חדשים וכד'.
 - ציין והצג איזו זכות של החברות המתחרות נפגעה בגלל החדירה למחשבים שלהן. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
6. מרצה המלמד במכללה תבע בבית משפט השלום את אחת מתלמידותיו. לטענתו, שני ספרים שהיא פרסמה התבססו על תוכן שהוא יצר באמצעות מחקריו ולימד במכללה, וכן על דפי סיכום ותרגול שהוא חיבר. לדבריו, התלמידה לא ביקשה ממנו רשות לעשות כך ולא ציינה את המקור של תוכן הספרים. בית המשפט קיבל את טענת המרצה ופסק שעל התלמידה לשלם לו פיצוי כספי וכן להסיר מן הספרים את התכנים שהוא כתב. בתגובה פנתה התלמידה לבית המשפט המחוזי וטענה שאין בספרים שפרסמה תוכן השייך למרצה, והיא שכתבה את הסיכומים ואת התרגילים. למרות טענותיה, דחה בית המשפט המחוזי את פנייתה וקבע שהתכנים שייכים למרצה ועל התלמידה לפצותו על השימוש בהם.
 - ציין והצג את הזכות שבתי המשפט הגנו על מימושה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

7. אישה שמנה במיוחד, עם כלב קטן במיוחד יצאו לטיול בוקר ברחוב ונקלטו במצלמתו של צלם, שפרסם את התמונה בתערוכת צילומים במוזיאון. האישה בקשה להסיר את התמונה מקיר המוזיאון. המוזיאון נעתר לבקשתה. ואילו הצלם התנגד לכך וטען שזה פוגע בו.
- ציין והצג בשם איזו זכות נענה המוזיאון לבקשת האישה להסיר את תמונתה מהתערוכה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
8. חבר בתנועה האסלאמית בישראל עתר לבג"ץ, נגד שר הפנים, בדרישה לבטל צו האוסר יציאתו מהארץ. העותר מבקש לצאת לחו"ל לשם קיום מצוות העלייה לרגל למקומות הקדושים לדתו.
- ציין והצג זכות יסוד אחת עליה יכול העותר לבסס את פנייתו. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
9. הכפר הערבי מזרעה שבמבואות נהרייה אינו נהנה מהנחה במס הכנסה, למרות שכל הישובים היהודיים השכנים נהנים מהטבה זו בתוקף סיווגם כישובי קו העימות.
- ציין והצג האם יש לראות בהחלטת הממשלה הבחנה או אפליה. הסבר כיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי בקטע.
10. משטרת ישראל פנתה למשרד החינוך בבקשה להורות למנהלי בתי הספר לערוך חיפוש בתרמילי התלמידים של כיתות י"ב לפני היציאה לטיול השנתי, זאת על מנת למנוע הבאת סמים ואלכוהול לטיול. משרד החינוך ומנהלי בתי הספר מתנגדים לבקשה זו.
- א. ציין והצג על איזו זכות מתבססת משטרת ישראל בבקשתה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
- ב. ציין והצג על איזו זכות מתבססים משרד החינוך ומנהלי בתי הספר בהתנגדותם. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
11. השמנת יתר היא כיום הגורם מספר אחד לבעיות בריאות בארה"ב. הממשל החליט להילחם בתופעה זו. הועלו כמה הצעות. ההצעה הראשונה הייתה לאסור מכירת מזון עתיר שומן בקפטריות של בתי הספר. ההצעה השנייה הייתה לציין בתעודת הגמר של התלמיד את משקלו, ואם משקל זה חורג מהרצוי. קבוצת תלמידים הביעה התנגדות להצעה השנייה.
- א. ציין והצג על איזו זכות הממשל מבקש להגן בהצעה הראשונה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
- ב. ציין והצג איזו זכות תפגע אם תתקבל ההצעה השנייה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
12. בעיר במדינת אלסקה החליטה העירייה לפנות אזרחים חסרי בית המתגוררים במחנות על קרקע ציבורית, משום שהתברר כי השהייה במחנות אלה מסוכנת להם. העירייה החליטה לפנות אזרחים אלה למקלטים, שם יהיו מוגנים מפגעי הטבע וממעשי אלימות כלפיהם.
- באחד הפינויים הוחרמו חפציו של אזרח חסר בית שלא נכח בשעת הפינוי, והוא עתר לבית המשפט העליון במדינה. בעתירתו ביקש מבית המשפט שיורה להחזיר לו את חפציו בטענה שמבין החפצים שהוחרמו יש מדליות שקיבל בעבור שירותו בצבא והן חשובות לו מאוד.
- בית המשפט קיבל את העתירה והוציא צו המחייב את העירייה להחזיר לו את חפציו.
- ציין והצג את הזכות של חסרי הבית שעליה החליטה העירייה להגן. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
13. במהלך עבודות הרחבה של אחד מכבישי הארץ נחשפו חורבות של יישוב עתיק. בחפירות שערכו ארכיאולוגים שהוזעקו למקום התגלו שרידי בית כנסת קדום. אבני בניין שעליהן חרוטות מנורות וכתובות בכתב עברי עתיק. כדי שלא לפגוע בממצאים דרשו הארכיאולוגים להטות את מסלולו של הכביש. לדבריהם, הממצאים שהתגלו הם שרידים מן העבר היהודי בארץ ישראל, לכן יש להקים במקום גן לאומי ובו יוכלו אזרחי המדינה להתבונן בממצאים וללמוד על העבר.
- בתגובה לדרישה זו הודיע משרד התחבורה כי התנאים הפיזיים במקום אינם מאפשרים כל שינוי

בתוכניות. התכנון המקורי של הכביש הכרחי לשמירה על שלום הנוסעים ועל זרימה יעילה של התחבורה, וכל שינוי עלול להקשות על הנוסעים ואף לסכן אותם. לכן הוחלט שהממצאים הארכיאולוגיים יועברו למוזאון מתאים והכביש ייסלל כמתוכנן.

- ציין והצג את הזכות שמשרד התחבורה ביקש לממש בתכנון הכביש. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

14. הקורונה היא מחלה קטלנית, מידבקת, ועדיין אין לה תרופה. בעקבות התפרצות המחלה בסין, נקטו הרשויות שם צעדים קיצוניים להגבלת התפשטות המחלה. בין השאר נאסר על דיירים לצאת מדירותיהם, אם בבניין הדירות שלהם יש מספר גדול של חולים במחלה.

א. ציין והצג מהי הזכות שבשמה פעלו רשויות המדינה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

ב. ציין והצג איזו זכות של הדיירים נפגעה בגלל האיסור מטעם הרשויות. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

15. ציין זכות אדם ואזרח אחת וזכות קבוצה אחת, שבאות לידי ביטוי בהכרזת העצמאות.

16. הצג את הזכות לחינוך.

17. כחלק מהניסיון למגר את מגפת הקורונה המשתוללת בעולם מזה כחצי שנה וגובה קורבנות רבים, מטילה ממשלת ישראל מגבלות רבות על הציבור כגון – איסור קיום חתונות באולמות וגני אירועים ואיסור קיום אירועי ומופעי תרבות. בעלי האולמות, האומנים ואנשי התרבות יוצאים להפגנות ומחאות רבות מול בית ראש הממשלה. הם מתרעמים על החלטת הממשלה וטוענים כלפיה שאינה עושה כל מאמץ למצוא פתרון יצירתי שיאפשר להם להמשיך לעבוד תחת תקנות שמירה והגנה על בריאות הציבור ובכך פוגעת בזכות יסוד בסיסית שלהם ובכך ממיתה אסון על תחומי עיסוק שלמים במדינה. חלק מההפגנות הפכו להיות אלימות ואינן עומדות בתקנות בריאות הציבור. זו הסיבה שמשטרת ישראל מגבילה הפגנות אלה ואף מבצעת מעצרים של מפגינים שעוברים על הכללים ומסכנים את הציבור.

- ציין והצג מהי הזכות של בעלי האולמות ואנשי התרבות שלטענתם נפגעת על ידי הגבלות הממשלה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

18. לבג"ץ הוגשה עתירה בדרישה למנות אזרח ערבי למועצת המנהלים של מנהל מקרקעי ישראל. העותרים טענו שמועצת המנהלים של מוסד זה כוללת כיום רק אזרחים יהודים. בג"ץ קיבל את העתירה ופסק שצריך לכלול גם אזרח ערבי במועצת המנהלים. בג"ץ התבסס בפסיקתו על הכרזת העצמאות. ח"כ שהתנגד למינוי וקרא לבטלו, טען כי יש קשר בין מנהל מקרקעי ישראל, הפועל לשמירת הבעלות היהודית על רוב קרקעות המדינה, לבין מינוי יהודים למועצת המנהלים שלו.

- ציין והצג את המדיניות המתבטאת בטענת ח"כ זה. הסבר כיצד סוג מדיניות זה מתבטא בשאלה.

19. שני בעלי עסקים, חילוניים, החליטו לפתוח "פיצוציה" בבני ברק. הם נדרשו ע"י העירייה, כתנאי לקבלת רישיון עסק (בלעדיו אינם רשאים לעבוד עפ"י החוק) להשיג תעודת כשרות של הרבנות, כיוון שזוהי התקנה בעירייה. השניים סירבו להוציא תעודת כשרות בטענה כי אין הם רוצים להתחייב על כשרות ולא לשלם על הוצאת תעודת כשרות, ושרישיון העסק ותעודת הכשרות, אינם תלויים אחד בשני. לטענתם, ההחלטה פוגעת באחת מהזכויות שלהם.

- ציין והצג את הזכות אשר בשמה סירבו שני בעלי העסקים להוציא תעודת כשרות. הסבר תשובתך עפ"י הקטע.

זכויות קבוצתיות (המיעוט)

20. מדינת ישראל מאפשרת למיעוט הלא-יהודי בה להשתמש בערבית כשפה שנייה, ולקיים מערכת חינוך בה שולטים הלשון והתרבות הערבית. בכך יש הכרה בשונות התרבותית, הכרה שהרבה מדינות דמוקרטיות מערביות לא מעניקות. ארה"ב, לדוגמא, אף על פי שאינה מתנגדת לשונות, מתלבטת בשאלה האם לתמוך באופן רשמי, ובמימון המדינה, במיעוטים ההיספניים המבקשים שמערכת החינוך הרשמית שלהם תתקיים בספרדית.
- ציין והצג את גישת ארה"ב ביחס לזכויות מיעוטים/זכויות קבוצה כפי שבאה לידי ביטוי בקטע. הסבר כיצד גישה זו באה לידי ביטוי בקטע.
21. קבוצת מיעוט באחת המדינות הדמוקרטיות דורשת מהמדינה שתינתן לה האפשרות ללמד 50% מהתכנית בבתי הספר בהם לומדים ילדיהם בשפה המיוחדת לה. הקבוצה מבקשת גם הכרה בתכנית על המורשת והמסורת הייחודית לה.
- הפרלמנט של המדינה מתנגד לרעיון, ומחליט שאם הקבוצה מעוניינת היא יכולה לעשות זאת מעבר לתכנית הלימודים הרגילה המוכרת במדינה ועל חשבונה.
- ציין והצג את הזכות בשמה דורשת קבוצת המיעוט את בקשתה. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

זכויות פוליטיות טבעיות

22. בעיר בארה"ב הפגינו אזרחים נגד השלטונות. ההפגנה החלה משום שצעיר שחור נורה למוות בידי שוטר לבן, שחשדו בו שהוא עברייני. היה זה החשוד השחור ה-15 שנורה מיריות שוטרים בחמש השנים האחרונות, בעוד שבכל אותה תקופה לא נורה למוות אף שחור לבן. ההפגנות הפכו למהומות אלימות, ונפצעו בהם אנשים. השלטונות הכריזו על עוצר בעיר (איסור יציאה לרחובות) בשעות הלילה.
- ציין והצג בשם איזו זכות יצאו האזרחים להפגין. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
23. באחד מסופי השבוע ביצעה חברת רכבת ישראל עבודות פיתוח ותשתית בתחנת הרכבת בתל אביב. כמה חברי כנסת דרשו להפסיק את ביצוע העבודות בשבת. לטענתם, פעילות זאת מנוגדת להסכם בין דתיים לחילוניים בישראל, שאותו יש לכבד משום שהוא מאפשר חיים משותפים בין המגזרים. הנהלת חברת הרכבת הודיעה שהיענות לדרישת חברי הכנסת לדחות את העבודות לתחילת השבוע, תאלץ את החברה להשבית את הפעלת הרכבת בחלק מן הקווים במהלך השבוע, ויגרם נזק לציבור. בתגובה קבוצות אזרחים יצאו לפעולות מחאה ברחבי הארץ, הניפו שלטים והפגינו נגד הפגיעה שתיגרם לנוסעים בשל השבתת הרכבת.
- ציין והצג את הזכות שבאה לידי ביטוי בפעולות של קבוצת האזרחים. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע.
24. בספרד מתקיימות הפגנות סוערות על רקע המצב הכלכלי הקשה. באחת ההפגנות שבה השתתפו כמיליון אזרחים הניפו המפגינים שלטים בגנות המדיניות הכלכלית של הממשלה. אחד המפגינים אמר בראיון לכלי התקשורת: "הממשלה הזאת עושה ההפך ממה שצריך בזמן מיתון. במקום להשקיע כסף ולתמוך במשק, היא רק מקצצת את התקציבים ואת המענקים ופוגעת בפנסיות שלנו. אני מפחד שלא יישאר לי כסף לחיות כשאיה זקן ואצא לפנסיה".
- ציין והצג את סוג הזכות המתבטאת בעצם קיום ההפגנה. הסבר כיצד סוג זה מתבטא בקטע.

התנגשויות בין זכויות

25. בית המשפט קבע : האיזון הנאות בין חופש הביטוי באינטרנט וייחודו של האינטרנט כגורם מכונן דמוקרטי אינם מצדיקים את חשיפת פרטיהם של הגולשים. בית המשפט קבע זאת בתשובה לתביעה שהוגשה על ידי אדם שהושמץ באינטרנט. ("הארץ").
- ציין והצג אלו שתי זכויות מתנגשות בידיעה זו והצג כיצד נהג בית המשפט. הסבר כיצד טיפל בית המשפט בהתנגשות זו על פי הקטע.

26. בכלא איילון נעשתה בדיקה גופנית חודרנית לנשות האסירים לפני כניסתן לביקור בכלא.
- ציין והצג מהן הזכויות המתנגשות במקרה זה. הסבר כיצד התנגשות זו באה לידי ביטוי בקטע.

חובות האדם והאזרח

27. הולכת רגל נפגעה מרכב נוסע כשחצתה את הכביש במעבר חצייה. הנהג הפוגע ברח מהמקום ולא הגיש לה עזרה, כמצופה בחברה אנושית. בישראל קבעה הכנסת בחוק כי נהג רכב שהיה מעורב בתאונה שנפגע בה אדם, חייב לעצור את רכבו ולהזעיק עזרה.
- ציין והצג חובה של האדם (כאדם או כאזרח), שלא התקיימה במקרה זה. הסבר עפ"י הקטע כיצד חובה זו לא התקיימה.